



Nr. 16 Ministerbesprechung vom 7. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 92–94

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Curtius, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Weismann, Fischer; MinDir. Kiep, Pünder, Ritter (R ArbMin.); MinR Doehle, Wachsmann, Brandenburg; ORegR Grävell, Rittm. Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Fürstenauseinandersetzung.
2. Flaggenfrage.
3. Volksbegehren in Aufwertungsfragen.
4. Ernennung des Vorsitzenden des Wirtschaftsenquete-Ausschusses.
5. Finanzlage.
6. Junkerswerke.

1. Fürstenauseinandersetzung.

Der Reichskanzler führte aus, daß nach seiner Auffassung der Gesetzentwurf der Regierungsparteien¹ noch vor dem 20. Juni² vom Reichstag in erster Lesung angenommen und dem Rechtsausschuß überwiesen sein müsse.

Der Reichsminister des Innern vertrat demgegenüber den Standpunkt, daß der Gesetzentwurf vor dem 20. Juni vom Reichstag in allen drei Lesungen angenommen sein müsse. Die Gefahr eines Erfolges der Sozialdemokraten und Kommunisten beim Volksentscheid³ sei zur Zeit wieder größer denn je. Deshalb sei es unbedingt erforderlich, daß noch vor dem Termin des Volksentscheids der Regierungsentwurf vom Reichstag angenommen werde. Das sei auch dann zu erreichen, wenn die Regierung die von ihm vorgeschlagene Präambel wähle und den Entwurf demgemäß nicht für verfas-

¹ Gemeint ist der GesEntw. „über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den deutschen Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern“, den die RReg. am 21.5.26 dem RT zugeleitet hatte. Vgl. Dok. Nr. 1, Anm. 2a.

² Am 20. 6. sollte der Volksentscheid über den von KPD und SPD unterstützten „Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen“ stattfinden. (Text des GesEntw. und Stellungnahme der RReg. dazu: RT-Bd. 408, Drucks. Nr. 2229).

³ Anm. 2.

sungsändernd ansehe⁴. Die Wirtschaftspartei werde für den Regierungsentwurf stimmen, die Sozialdemokraten würden bei der Abstimmung fehlen, so daß auf diese Weise der Entwurf mit einfacher Mehrheit vom Reichstag beschlossen werden könne.

Staatssekretär *Dr. Weismann* wies darauf hin, daß auch die Preußische Staatsregierung die Gefahr des Gelingens des Volksentscheids als sehr groß ansehe.

Nachdem noch über die Frage der verfassungsändernden Natur des Regierungsentwurfs kurz debattiert worden war, stellte der *Reichskanzler* fest, daß die Mehrheit des Kabinetts den Regierungsentwurf mit der vom Reichsminister des Innern vorgesehenen Präambel für verfassungsgemäß und nicht für verfassungsändernd ansehe⁵.

2. Flaggenfrage⁶.

Der *Reichskanzler* stellte Zustimmung des Kabinetts zu seinem Vorschlage fest, die Regierungsparteien aufzufordern, einen Antrag im Reichstage einzubringen, wonach ein parlamentarischer Ausschuß für die weitere Behandlung der Flaggenfrage zu bilden sei⁷.

⁴ Hierzu die Kabinettsvorlage des RIM Külz vom 3.6.26: Der GesEntw. über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den Fürstenhäusern (Anm. 1) „ist von der Reichsregierung im Hinblick auf Artikel 153 Abs. 2 der Reichsverfassung als verfassungsändernd angesehen worden. Wie das dem Rechtsausschuß erstattete Gutachten der Reichsregierung ergibt, war der tragende Grund für diese Auffassung der, daß die in dem Entwurf vorgesehene Enteignung privaten Eigentums der früheren Fürsten zum Teil nicht als zum Wohle der Allgemeinheit erfolgreich angesehen werden könne, weil der durch die Enteignung erstrebte Vorteil über den der bloßen Vermögensverschiebung nicht hinausgehe, sondern rein fiskalischer Art sei. [Vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 334, Anm. 4 f.] Dieser entscheidende Grund für die Annahme einer Verfassungsänderung würde wegfallen, wenn der Gesetzgeber selbst durch eine ausdrückliche Bestimmung außer Zweifel stellte, daß er mit seiner Regelung, insbesondere mit der Enteignung keine rein fiskalischen Zwecke, sondern solche Zwecke verfolgt, die das Wohl der Allgemeinheit im Sinne der genannten Verfassungsvorschrift betreffen. Ich beabsichtigte daher, den Regierungsparteien folgende Präambel zu dem dem Reichstage vorliegenden Gesetzentwurf vorzuschlagen: „Nachdem durch die Staatsumwälzung des Jahres 1918 die Rechtsverhältnisse zwischen den ehemals regierenden Fürstenhäusern und zwischen den Staaten vernichtet worden sind und nachdem durch die gleiche Staatsumwälzung auch die rechtlichen Grundlagen und die Zweckbestimmungen der Vermögensnutzungen und des Eigentums der ehemaligen Fürstenhäuser ihrer Grundlage beraubt worden sind, wird zur Wiederherstellung geordneter Rechtsverhältnisse folgendes angeordnet ...“ Durch diese Fassung würde der Annahme, daß der Entwurf, soweit er eine Enteignung vorsieht, lediglich fiskalische Zwecke verfolge, der Boden entzogen und der wahre Zweck der Regelung, insbesondere auch der Zweck der Enteignung, in einer auch für die Gerichte verbindlichen Weise festgelegt werden. Daß dieser Zweck ein solcher des öffentlichen Wohles ist, erscheint mir nicht zweifelhaft. Die Aufnahme der Präambel würde daher die Möglichkeit eröffnen, den Gesetzentwurf im Reichstag mit einfacher Mehrheit zu verabschieden.“ (R 43 I/2207, Bl. 29).

⁵ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 17 unter b).

⁶ Durch die Flaggenverordnung des RPräs. vom 5.5.26 (RGBl. I, S. 217; vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II) war der Streit um die Reichsfarben zwischen den Anhängern von Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot neu entfacht worden. Um die Erregung zu dämpfen und die drohende Regierungskrise abzuwenden, richtete RPräs. v. Hindenburg an RK Luther am 9. 5. ein zuvor verabredetes Schreiben, in dem er die Auseinandersetzungen bedauerte und es als seinen größten Wunsch bezeichnete, in der Flaggenfrage „auf verfassungsmäßigem Wege einen versöhnenden Ausgleich zu schaffen, der dem gegenwärtigen Deutschland und seinen Zielen entspricht und zugleich dem Werdegang und der Geschichte des Reiches gerecht wird“. Der RPräs. bat den RK, zu diesem Zweck mit den gesetzgebenden Faktoren und mit besonders interessierten Vereinigungen in Verbindung zu treten. „Möge der Zeitpunkt nicht fern sein, wo sich das deutsche Volk wieder friedlich um ein und dasselbe Symbol seines staatlichen Daseins schart!“ (in der Presse veröffentlicht; auch in: Ursachen und Folgen, Bd. VII, Dok. Nr. 1515). Unter Bezugnahme auf diesen Hindenburg-Brief beantragte die Zentrumsfraktion im RT am 11. 5. die baldige Einsetzung eines Ausschusses zur Lösung der Flaggenfrage (RT-Bd. 408, Drucks. 2283), und ein vom RT angenommener Antrag der DDP-Fraktion vom 12. 5. begrüßte die Anregung des RPräs., „alle Kräfte zur Schaffung der Einheitsflagge in versöhnendem Sinne einzusetzen“ (RT-Bd. 408, Drucks. Nr. 2284).

Hieran anknüpfend verfolgte das neue Kabinett Marx das Projekt eines Flaggen-Ausschusses zunächst weiter (vgl. die Regierungserklärung von Marx vom 19. 5., RT-Bd. 390, S. 7321). Wie das RIMin. der Rkei mitteilte, sollte RIM Külz am 2. 6. über die Flaggenfrage Vortrag gehalten und dabei besonders „auch die Frage der Zusammensetzung des Ausschusses für die Schaffung einer neuen Reichsflagge erörtert werden. Die Meinungen, die in letzter Zeit in der Öffentlichkeit zu dieser Frage laut geworden sind, gehen auseinander. Von vielen wird verlangt, daß der Ausschuß lediglich aus Reichstagsabgeordneten bestehen solle. Andere fordern wieder, daß der Ausschuß aus Reichstagsabgeordneten sowie aus besonderen Sachverständigen, namentlich Heraldikern, zusammengesetzt sei.“ (Vermerk Wiensteins vom 31. 5., R 43 I/1834, Bl. 10). Schließlich übersandte der RIM mit Schreiben vom 4. 6. als Unterlage für die obige Ministerbesprechung eine Reihe von farbigen Entwürfen für die zu schaffende neue Reichsflagge (R 43 I/1834, Bl. 28–56).

⁷ Siehe Dok. Nr. 17 unter a).

3. Volksbegehren in Aufwertungsfragen.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Sachverhalt vor ⁸. Er schlug vor, zunächst bis zum 20. Juni (Termin des Volksentscheids ⁹) die Frage nicht weiter zu verfolgen, ob die Zulassung des Volksbegehrens „Sparerbund-Dr. Best“ als im Widerspruch mit der Verfassung stehend abgelehnt werden könne.

Das *Kabinett* erklärte sich hiermit einverstanden ¹⁰.

4. Ernennung des Vorsitzenden des Wirtschaftsenquete-Ausschusses.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über die Sachlage. Er schlug vor, daß die Regierung den Abgeordneten Lammers zum Vorsitzenden des Wirtschaftsenquete-Ausschusses ernenne und sich mit dem Vorschlage des Ausschusses einverstanden erkläre, daß die Herren Dr. Hilferding, Graf Keyserlingk und Professor Harms Mitglieder des Präsidiums würden.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschlag unter Stimmenthaltung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft zu ¹¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat, dahin zu wirken, daß Hermes Vorsitzender des landwirtschaftlichen Unterausschusses werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß die Vorsitzenden der Unterausschüsse nicht von der Regierung ernannt würden, daß er (Curtius) jedoch vielleicht in dem gewünschten Sinne mit den Parteien sprechen könne ¹².

5. Finanzlage.

Staatssekretär Fischer gab eine kurze Übersicht über die Etatslage ¹³. Er bat die Minister, in ihren Fraktionen darauf hinzuweisen, daß alle neuen Ausgaben zu einem ungedeckten Defizit führen

⁸ Für diese Kabinettsberatung übersandte RIM Külz am 4.6.26 eine Aufzeichnung zu der Frage, ob der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens über den Aufwertungsgesetzentwurf „Sparerbund-Dr. Best“ (vgl. Dok. Nr. 1, P. 1b; Nr. 3, Ministerbesprechung, P. 1) abgelehnt werden könne. Die Aufzeichnung kommt zu dem Ergebnis, daß der GesEntw. des Sparerbundes „für nicht volksbegehrensfähig zu erachten“ sei, wenn man davon ausgehe, daß seine Vorschriften über die Ablösung öffentlicher Anleihen unter den Begriff „Haushaltsplan“ nach Art. 73 Abs. 4 der RV fallen. „Da die Frage aber Zweifel offenläßt, wäre es sehr erwünscht, wenn die Reichsregierung nicht genötigt würde, auf eigene Verantwortung diese Zweifel zu entscheiden, sondern wenn durch ein Gesetz die nötige Klarstellung geschaffen wird.“ (R 43 I/2458, Bl. 3–6).

⁹ Volksentscheid über die Fürstenenteignung.

¹⁰ Bei einem Empfang des Präs. des DIHT v. Mendelssohn und des geschäftsf. Präsidialmitglieds des DIHT Hamm durch den RK am 16.6.26 wurde u. a. auch die Aufwertungsfrage erörtert. Hierüber heißt es in einer Aufzeichnung Hamms: „Herr v. Mendelssohn begründete die Bitte, daß die Reichsregierung unter allen Umständen an dem Standpunkte festhalten möge, dem Volksbegehren von Anfang an entgegenzutreten und sie [sic] nicht zum Vollzuge kommen zu lassen. Der Herr Reichskanzler legte die gegenwärtige parlamentarische und rechtliche Lage dar und erklärte, daß er entschlossen sei, mit aller Festigkeit dem Zustandekommen eines Volksbegehrens entgegenzutreten.“ (R 43 I/1202, Bl. 37–39).

Der „Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid“, der darauf abzielte, ein Referendum über die Aufwertungsgesetzgebung zu verhindern, wurde am 24.6.26 von der RReg. zurückgezogen (siehe Dok. Nr. 34, Anm. 2). Dafür beschloß das Kabinett am 19. 7., den Antrag des Sparerbundes auf Zulassung eines Volksbegehrens von Amts wegen abzulehnen (siehe Dok. Nr. 62, P. 3.)

¹¹ Diesen Beschluß der RReg. teilte RWiM Curtius in der Sitzung des Enquete-Ausschusses am 8.6.26 mit. Siehe: Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft. Verhandlungen und Berichte. Allgemeiner Teil (Vollsitzungen), Bd. I. Berlin 1927, S. 47; vgl. S. 27 f.

¹² Hermes wurde zunächst zum stellv. Vorsitzenden und später zum Vorsitzenden des Unterausschusses für Landwirtschaft berufen.

¹³ In der Anlage befindet sich eine vertrauliche „Übersicht über die Etatslage“ vom 5.6.26. Darin heißt es: Aus dem Überschuß und dem Münzgewinn des Jahres 1925 ständen noch 125 Mio RM zur Verfügung, die für sonst nicht zu deckende Mehrausgaben des Jahres 1926 verwendet werden können. Außerdem sei im Etat 1926 eine innere Reserve von 80 Mio enthalten. Notfalls würde zur Deckung unvermeidbarer Ausgaben der Betriebsmittelfonds von 252 Mio herangezogen werden müssen. Der Betriebsmittelbedarf würde sich durch Inanspruchnahme der Rbk und Ausgabe von Reichsschatzanweisungen bis zur Höhe von 500 Mio decken lassen. An voraussichtlichen Mehrausgaben kämen 1926 in Betracht: 1) zwangsläufige Mehrausgaben 304,8 Mio RM, 2)

müßten¹⁴. Der Haushaltsausschuß des Reichstags sei über diese Sachlage genau unterrichtet, andere Ausschüsse jedoch nicht.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß er eine genaue Erörterung der Finanzlage in einer für Donnerstag, den 10. Juni nachmittags anzuberaumenden Ministerbesprechung für erforderlich halte¹⁵.

6. Junkerswerke.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den Sachverhalt vor¹⁶. Er führte aus, daß es sich lediglich um die Frage handle, ob Junkers wegen seiner vermeintlichen Ansprüche gegen das Reich auf den Prozeßweg zu verweisen sei, oder ob es besser sei, diese Differenzen in einem Schiedsgericht zu erledigen. Aus den verschiedensten Gründen sei er der Auffassung, daß Junkers auf den Prozeßweg zu verweisen sei.

Der *stellvertretende Reichswehrminister*¹⁷ erklärte die Austragung vor einem Schiedsgericht für besser.

Das *Kabinett* stimmte dem Vorschlage des Reichskanzlers zu, daß zunächst der Brief des Reichsgerichtspräsidenten in dieser Angelegenheit¹⁸ dem Herrn Reichsverkehrsminister und dem Herrn stellvertretenden Reichswehrminister persönlich zu übersenden sei. Diese sollten sodann den Brief mit ihrer Stellungnahme den übrigen Ministern zuleiten. Erst hiernach solle eine abermalige Beratung der Angelegenheit im Kabinett stattfinden¹⁹.

vom RT oder vom Kabinett beschlossene Mehrausgaben 195,5 Mio RM, 3) von den Ressorts angemeldete Mehrausgaben 117,2 Mio RM. (Diese Voranschläge sind jeweils spezifiziert und z. T. mit Begründung versehen). Selbst wenn die unter 3) angeführten Anforderungen der Ressorts für 1926 sich völlig streichen ließen, würden sich Mehrausgaben zwischen 400 und 500 Mio RM ergeben. „Es muß also damit gerechnet werden, daß nicht nur die genannten Überschüsse des Jahres 1925, sondern auch die inneren Reserven des Etats 26 und der Betriebsmittelfonds für die in diesem Jahr entstehenden, nicht vermeidbaren Mehrausgaben verwendet werden müssen. Hierbei wird davon ausgegangen, daß sich die Begebung von 400 Millionen Mark Anleihe, die Ausgabe der für den Betriebsmittelbedarf des Reiches notwendigen Schatzanweisungen und endlich die Beschaffung der für den Kleinwohnungsbau notwendigen Gelder im Laufe dieses Jahres ermöglichen läßt.“ (R 43 I/1413, Bl. 128–130).

¹⁴ Vgl. dazu Dok. Nr. 7.

¹⁵ Das Beratungsthema „Lage der Reichsfinanzen“ wurde von der TO der Ministerbesprechung vom 10. 6., 18 Uhr, ohne Angabe von Gründen wieder abgesetzt; siehe Dok. Nr. 22, P. 3.

¹⁶ In einem Schreiben an den RK vom 26.5.26 teilte Gen. v. Seeckt mit: Im Frühjahr 1922 habe das RWeMin. mit Prof. Junkers einen Vertrag über die Errichtung einer Flugzeugfabrikation in Rußland abgeschlossen und hierfür 140 Mio RM (= 1,2 Mio GM) zur Verfügung gestellt; im Frühjahr 1924 habe das RWeMin. über seine Verpflichtungen hinaus weitere 8 Mio GM gegeben. „Junkers hat im Laufe der vergangenen drei Jahre ständig gegen das Reichswehrministerium den Vorwurf erhoben, es habe ihm bei der Gründung und Erhaltung seiner Fabrik in Rußland Geldversprechungen gemacht, die es nicht gehalten habe.“ Die von Junkers im Herbst 1924 gewünschte Einsetzung eines Schiedsgerichts sei vom RWeMin. „zu diesem Zeitpunkt aus militärischen und staatspolitischen Gründen abgelehnt“ worden. Im Dez. 1925 habe es sich aber entschlossen, sein Verhältnis zu Junkers einer „neutralen Beurteilung“ durch den Reichsgerichtspräsi. Simons unterziehen zu lassen. Da Simons seine Aufgabe jedoch nicht in der Erstattung eines Gutachtens, sondern in der „Herbeiführung einer gütlichen Regelung“ gesehen habe, sei er vom RWeMin. gebeten worden, seinen Auftrag als erledigt anzusehen. Das RWeMin. stehe „nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die von Prof. Junkers erhobenen Ansprüche der rechtlichen Begründung entbehren“. Nachdem Junkers die Angelegenheit in die Öffentlichkeit gebracht habe, seien die früheren Bedenken gegen eine gerichtliche Klärung der Schadensersatzforderungen fortgefallen. „Das Reichswehrministerium beantragt nunmehr, den Prof. Junkers unter Ablehnung eines Schiedsgerichts auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.“ Das RWeMin. bat, diese Frage zum Gegenstand einer Kabinettsberatung zu machen (R 43 II/699, Bl. 83–86; weitere Vorgänge dazu im gleichen Aktenband; umfangreiches Material zum Fall Junkers auch im Nachl., Nr. 5). Siehe dazu: ADAP, Serie B, Bd. II,1, Dok. Nr. 165, 172, 180, 181, 188, 189; Bd. II,2, Anhang I.

¹⁷ Gemeint ist RIM Külz. Zur Beauftragung des RIM mit der Stellvertretung des RWeM siehe diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 330, Anm. 24.

¹⁸ In einem Brief an den RK vom 5.6.26, der einem Schreiben an StS Kempner vom gleichen Tage beigelegt ist, legt Reichsgerichtspräsi. Simons seine Auffassung zum Streit zwischen Junkers und dem Reich bzw. dem RWeMin. dar. Nach seiner Ansicht sei der „Ausgangspunkt der ganzen unglücklichen Entwicklung der Junkers'schen Unternehmungen [...] nachweisbar das russische Abenteuer“, zu dem Prof. Junkers durch das RWeMin. veranlaßt worden sei. Simons rät zu einer gütlichen Verständigung mit Junkers und unterbreitet einen eigenen Vermittlungsvorschlag, der auf eine Sanierung der hochverschuldeten Junkerswerke durch das Reich unter Verzicht auf die in der Hand des Reichs befindlichen Beteiligungen und Aufsichtsrechte hinausläuft. Ein Gerichtsprozeß würde „den Interessen der Reichsregierung in erheblicher Weise Abbruch tun“ (R 43 II/699, Bl. 87–92; das Schreiben von Simons an den RK vom 5. 6. ist abgedruckt in: ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 9, Anlage B).

¹⁹ Siehe Dok. Nr. 38, P. 3 und Nr. 43, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 16 Ministerbesprechung vom 7. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 34–38 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D16>